

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 63/2530	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	นาง เสริม สิริ พิทยาไพบุลย์	ผู้ร้อง
	นาง นภาศรี สิทธิทอง อาจ	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 249, มาตรา 280, มาตรา 290

บุคคลผู้ที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีใดได้นั้น จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีนั้นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 280 กล่าวคือจะต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนั้นโดยตรง และในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้น หากเป็นบุคคลอื่นใดต้องเป็นผู้ที่ชอบจะใช้สิทธิอันได้จดทะเบียนไว้โดยชอบหรือที่ได้ยื่นคำร้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 288, 289 และ 290 อันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องเช่นว่ามานั้น

เจ้าหนี้ของจำเลยตามคำพิพากษาในคดีอื่น แต่ไม่ได้ร้องขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีที่มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 นั้น จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ไม่มีสิทธิร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีนั้น

เกี่ยวกับอำนาจของผู้ร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาขึ้นมาแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินพร้อมตึกแถวของจำเลยให้แก่นายสุนทรา จินตะมัย ไปในราคา 711,000 บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้จำเลยตามคำพิพากษาของศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ 4093/2525 จึงมีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดทรัพย์ครั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ให้นายสุนทราเป็นการขายทอดตลาดที่ไม่ชอบและได้ราคาต่ำกว่าที่ซื้อขายกันในปัจจุบัน ส่อถึงการขายทอดตลาดที่ไม่สุจริตขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้

โจทก์คัดค้านว่า คนเดียวกันก็เปิดประมูลได้ราคาที่ยาวยกสมควรแล้ว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ผู้ร้องจะมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีนี้ได้ ผู้ร้องจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 280 กล่าวคือจะต้องเป็นเจ้าของหนี้ตามคำพิพากษา หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้โดยตรงและในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้น หากเป็นบุคคลอื่นใดต้องเป็นผู้ที่ชอบจะใช้สิทธิอันได้จดทะเบียนไว้โดยชอบ หรือที่ได้ยื่นคำร้องขอตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 288, 289 และ 290 อันเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องเช่นว่ามานั้น ผู้ร้องแม้จะ

เป็นเจ้าหนี้จำเลยตามคำพิพากษาในคดีอื่น แต่ไม่ได้ร้องขอเข้าเฉลียวทรัพย์ในคดีนี้
ตามมาตรา 290 ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 280 (2)ผู้ร้องจึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการ
บังคับคดีนี้ไม่มีสิทธิร้องคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์คดีนี้ ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจ
ของผู้ร้องดังกล่าวแม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาขึ้นมาแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ และคดีไม่มีความ
จำเป็นต้องวินิจฉัยถึงฎีกาของผู้ร้องต่อไปแต่อย่างใด ที่ศาลล่างสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง
นั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล

พิพากษายืน.

(ปชา วรรณมพินิจ-junท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>